

1500808-38.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. O réu não possui maus antecedentes. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500808-38.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500808-38.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluído procedimento, que aos 26 de dezembro de 2021, por volta das 15h00, na Rua Madre Tereza de Calcutá, 120, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, PATRICK SOARES GAMENHA, qualificado a fls. 14, guardava 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, com peso líquido total de 11,7g (onze gramas e sete decigramas), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros. Segundo apurado, o denunciado praticava tráfico de drogas no local dos fatos, e guardava as porções a serem comercializadas em uma sacola plástica. Ocorre que sua conduta foi visualizada por populares, que a relataram a guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações, informando inclusive que ele estava sem camisa. Os guardas se dirigiram ao endereço recebido e se depararam com PATRICK, que, conforme a informado, estava sem camisa. Ao notar a aproximação da viatura, PATRICK atirou a sacola plástica contendo drogas sobre o telhado de uma casa e tentou fugir correndo. Contudo, foi logo detido. Ao inspecionarem o conteúdo da sacola dispensada, os guardas encontraram 50 pedras de cocaína na forma de

crack, com peso líquido total de 5,2 gramas. Em seguida, com auxílio de uma equipe do canil, que se valeu do cão de faro Duke, encontraram, rente a um muro, a aproximadamente 5 metros do de onde estava o denunciado, uma pochete contendo 29 porções de maconha, com peso líquido total de 94,7 gramas, 41 invólucros plásticos contendo um total líquido de 12,4 gramas de cocaína, e 24 porções de maconha, com peso líquido total de 19,1 gramas, além da quantia de R\$ 511,75 em espécie."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu..., com regime inicial..... e substituição da pena privativa por pena restritiva.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da posse do entorpecente pelo réu

que embora haja prova da posse do entorpecente, não foi demonstrado que o acusado tinha a intenção de venda,

Que não há prova da efetiva comercialização dos entorpecentes

Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 139/142.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado PATRICK SOARES GAMENHA confessou que todo o entorpecente lhe pertencia e que estava traficando-o no local do fato.

As testemunhas GC Gustavo Adriano da Silva e MAURO SIMÕES DOMINGUES disseram que receberam notícia de tráfico no local e foram verificar. O réu estava no local e jogou uma sacola ao ver a viatura. Na sacola foi encontrado o entorpecente. O restante da droga ilícita foi localizado perto do acusado, com o qual havia ainda dinheiro.

III.3 Exame da prova

Em razão do relato harmônico e coerente dos guardas civis, a confissão do acusado foi confirmada nos autos.

De fato, as testemunhas viram o acusado jogar uma sacola, no interior da qual foi encontrado parte do entorpecente. A posse do restante foi confirmada pelo réu.

Além disso, havia dinheiro com o acusado.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminoso.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. O réu não possui maus antecedentes. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto às atenuantes, incide a Súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminoso, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor

do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO PATRICK SOARES GAMENHA à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA